

Số: 48/2026/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
trên địa bàn tỉnh Gia Lai**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15;

*Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đất đai;*

*Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;*

*Căn cứ Nghị định số 96/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Xét Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban
nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-KTNS ngày 25 tháng 5 năm 2026
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;*

*Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết
định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng
đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục
vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo
quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang
đô thị; dự án khu dân cư nông thôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126
Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân các cấp; các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ chức thực hiện việc đấu thầu, giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật số 31/2024/QH15. Trường hợp trong khu đất thực hiện dự án có phần đất quy định tại khoản 1 Điều 217 Luật số 31/2024/QH15 thì Nhà nước thu hồi để giao, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với cả khu đất.

2. Có quy hoạch chi tiết hoặc có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phù hợp chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị. Tiêu chí quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án Khu dân cư nông thôn.

4. Quy mô, diện tích dự án:

a) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: Dự án có quy mô sử dụng đất từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên đối với trường hợp quy hoạch đô thị và nông thôn không xác định rõ các đơn vị ở.

b) Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn: Dự án có quy mô sử dụng đất từ 03ha trở lên.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

4. Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (đăng tải trên công báo điện tử);
- Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai;
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH

Rah Lan Chung